Introduzione alla causalità

Una guida introduttiva alla negligence in Inghilterra e Galles. Come collegare una violazione del dovere alla specifica lesione o perdita per cui si chiede il risarcimento.

1. Negligenza e danno richiedono un collegamento

Una persona ha un dovere di diligenza, non rispetta lo standard richiesto e qualcuno subisce un danno. Questi fatti non dimostrano ancora che l'errore abbia causato quel danno. La **causalità** collega la violazione del convenuto al danno specificamente lamentato.

La negligence è un illecito civile, un **tort**. Un utile schema iniziale comprende: dovere di diligenza verso l'attore, violazione di quel dovere e danno giuridicamente riconosciuto causato dalla violazione. Altre regole possono limitare responsabilità e risarcimento. È uno schema di analisi, non una formula meccanica completa. [1, 3]

> **Tre domande diverse:** Il convenuto aveva un dovere? Ha agito al di sotto dello standard richiesto? Quell'errore ha causato il danno per cui questo attore chiede il risarcimento? Provare i primi due punti non risponde al terzo.

2. Due esempi inventati

A: Un cameriere lascia cadere imprudentemente un vassoio pesante sul piede di Hana, fratturandole un dito. Supponiamo che il vassoio abbia causato la frattura: vi è un nesso tra la condotta e la lesione. **B:** Il cameriere lascia cadere il vassoio in una stanza vuota. Hana si frattura indipendentemente un dito correndo fuori. Lo stesso errore non spiega questa frattura.

In B, dire “il cameriere è stato negligente” è vero ma insufficiente. Non si tratta di criticare la condotta in generale, ma di chiedere se questa violazione spieghi questa lesione. Un danno indipendente non diventa responsabilità del convenuto soltanto perché avvenuto nello stesso giorno.

3. Precisare il danno prima di esaminare il nesso

Individuiamo ciò che l'attore sostiene sia stato causato: un dito fratturato, una spesa medica aggiuntiva o una specifica perdita di reddito. Non basta chiedere se il convenuto abbia “causato qualcosa di brutto”. Perdite diverse possono richiedere analisi separate.

Claimant: attore, chi agisce in giudizio. **Defendant:** convenuto. **Damage:** lesione o perdita. **Damages:** risarcimento in denaro. **Breach:** violazione del dovere pertinente.

Due fasi dell'indagine

4. Causalità di fatto: che cosa ha cambiato l'errore?

La **causation in fact** chiede se la violazione abbia effettivamente fatto la differenza rispetto al danno. Il punto di partenza ordinario è il **test del but for**: l'attore avrebbe subito lo stesso danno se il convenuto avesse rispettato il dovere? Se no, il test ordinario è soddisfatto. [2]

Esempio inventato: un meccanico omette negligentemente una riparazione ai freni. Segue una collisione. Se freni funzionanti avrebbero fermato l'auto prima dell'urto, l'omissione è causalmente rilevante. Se una frana inevitabile avrebbe prodotto lo stesso danno anche con freni efficienti, la conclusione cambia.

> **Il confronto:** Individuare la violazione reale, sostituirla con la condotta dovuta e confrontare la posizione risultante con quanto accaduto. L'alternativa immaginata richiede prove: non eliminiamo ogni altra difficoltà dalla vita dell'attore.

5. Causalità giuridica: un evento successivo interrompe il nesso?

Anche quando esiste un collegamento fattuale, va considerata la sua rilevanza giuridica. Un **novus actus interveniens** è un nuovo atto interveniente che può interrompere la responsabilità per danni successivi. Non ogni evento successivo costituisce un'interruzione: occorre esaminarne natura e rapporto con l'illecito iniziale. [1]

Esempio inventato: una ciclista viene ferita e riceve assistenza medica. Il solo arrivo di un medico non cancella automaticamente la responsabilità del conducente. Per una diversa lesione successiva, bisogna analizzare che cosa è accaduto e perché; la sola successione temporale non decide.

6. Remoteness: il danno è giuridicamente troppo remoto?

La **remoteness** è un ulteriore limite al danno risarcibile. Nella negligence riguarda generalmente la ragionevole prevedibilità del tipo di danno. Non coincide semplicemente con distanza fisica o tempo trascorso. Una conseguenza fattuale può comunque restare fuori dal risarcimento. [1]

Distinguiamo le etichette: causalità di fatto, evento interveniente e remoteness pongono domande diverse. Un'introduzione può raggrupparle sotto “causalità”, senza trasformarle nello stesso test giuridico.

La causalità conta anche nel diritto contrattuale e penale. Regole, interessi protetti e standard probatori differiscono. Non trasferiamo automaticamente ogni regola della negligence in quegli ambiti.

Un caso e una mappa dell'argomento

Barnett v Chelsea and Kensington Hospital Management Committee [1969] 1 QB 428

Un uomo malato fu mandato a casa dall'ospedale senza una visita appropriata. Morì poi per avvelenamento da arsenico. Le prove indicavano che un trattamento corretto non avrebbe evitato la morte. [2]

> **Chi vinse e perché?** Vinse il comitato di gestione dell'ospedale. L'omissione fu negligente, ma non fu provato che avesse causato la morte: lo stesso decesso sarebbe avvenuto con cure corrette. Ecco perché violazione e causalità vanno esaminate separatamente. [2]

7. Partire dalla regola ordinaria

Che cosa avrebbe dovuto fare il convenuto e che cosa sarebbe allora successo? Nella normale domanda per negligence, l'attore prova la causalità di fatto secondo la **balance of probabilities**: più probabile che non. Criticare la condotta o provare compassione non sostituisce questa indagine. [2]

Il convenuto non deve essere l'unica causa. Per esempio, una debolezza fisica preesistente e una collisione possono entrambe contare. Una patologia precedente non decide, da sola, se la collisione abbia causato una lesione aggiuntiva.

8. Riconoscere i problemi più difficili

Material contribution: più fattori possono operare insieme; la questione può riguardare un contributo effettivo alla lesione superiore al trascurabile. **Loss of a chance:** l'attore può identificare la perdita nell'opportunità di un esito migliore. Il trattamento dipende dalla categoria della domanda; nessuna etichetta garantisce il risarcimento.

L'eccezione Fairchild: un approccio speciale si sviluppò per il mesotelioma da amianto, quando l'incertezza scientifica impediva di identificare l'esposizione responsabile. Il mesotelioma è un tumore di un rivestimento, comunemente la pleura intorno ai polmoni; non è semplicemente un altro nome del normale tumore polmonare. Non è una regola generale secondo cui più rischio prova sempre la causalità. [3]

9. Costruire una risposta chiara

Individuare violazione e danno, spiegare il confronto causale e le prove, quindi considerare i limiti giuridici pertinenti. Se occorre una regola speciale, giustificarne i requisiti. Non passare direttamente da “il convenuto ha sbagliato” a “deve pagare”.

Barnett è incluso come caso illustrativo. Le guide separate sul but-for test, sulla perdita di chance e sul contributo materiale approfondiscono gli argomenti qui introdotti.

Domande e risposte

1. Sono provati dovere, violazione e lesione. La causalità è automatica?
Risposta: No. La violazione deve essere collegata alla specifica lesione o perdita richiesta.

2. Un negozio non pulisce una pozza, ma un cliente cade altrove per un laccio sciolto indipendente. La pozza spiega la caduta?
Risposta: Non sui fatti ipotizzati. Violazione e lesione richiedono un nesso causale.

3. Che cosa chiede il normale test del but for?
Risposta: Se lo stesso danno si sarebbe verificato qualora il convenuto avesse rispettato il dovere.

4. Chi vinse Barnett e perché?
Risposta: Il comitato di gestione dell'ospedale. Cure appropriate non avrebbero evitato la morte; l'omissione negligente non ne fu la causa fattuale.

5. Ogni evento successivo interrompe il nesso?
Risposta: No. Occorre applicare le regole pertinenti; la sola sequenza non basta.

6. Remoteness significa soltanto danno avvenuto lontano?
Risposta: No. È un limite giuridico al danno risarcibile, generalmente legato alla prevedibilità del suo tipo nella negligence.

7. Fairchild rende sufficiente ogni aumento di rischio medico?
Risposta: No. È un approccio eccezionale con requisiti specifici, sviluppato nelle cause sul mesotelioma da amianto.

Fonti primarie

Gli esempi sono inventati. Fonti verificate il 20 ottobre 2026. La guida riguarda Inghilterra e Galles.

[1] *Armstead v Royal & Sun Alliance Insurance Co Ltd* [2024] UKSC 6, parr. 23, 56 e 62: limiti al risarcimento, remoteness e causalità giuridica. Leggi la sentenza

[2] *Davies v Bridgend County Borough Council* [2024] UKSC 15, parr. 56-58 e 80: test ordinario e ricostruzione giudiziale di *Barnett*. Leggi la sentenza

[3] *Fairchild v Glenhaven Funeral Services Ltd* [2002] UKHL 22, parr. 2-8 e 33-34: elementi della negligence e casi eccezionali sull'amianto. Leggi la sentenza